

처 분 요 구 등

제 목 겸직 및 외부강의등 사례금 수수 신고 의무 위반 등
관 계 부 서 A 선임연구원
내 용

□ 사건 개요

선임연구원 A은 2013.10.1. 입사하여 현재까지 한국과학창의재단에서 근무하고 있으며, 2022년에 「출연·출자기관 경영관리 실태」의 감사원 감사에서 '영리업무 금지 위반에 관한 사항'으로 조사를 받은 사실이 있다.

□ 관련규정 및 판단근거

한국과학창의재단(이하 "재단"이라 한다)은 과학기술기본법 제30조의2(한국과학창의재단의 설립)에 따라 설립되었고, 2022년까지는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에서 지정한 준정부기관, 2023년부터는 기타공공기관으로 분류되었다.

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 동 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)¹⁾ 등에 따르면 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 계속적²⁾으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무를 수행하는 것을 금지하고 있다.

한편, 「국가공무원 복무규정」 제26조(겸직 허가)에 따르면 공무원은 동 시행령 제25조에서 정한 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 하며,

재단 「인사규정」 제41조(임·직원의 겸직 제한) 및 동 규정 같은 조에 따라 수립된 직원 겸직(외부출장)기준에 따르면 직원은 이사장의 허가를 받은 경우에만 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

1) 동 시행령은 「국가공무원 복무규정(대통령령)」 제25조(영리 업무의 금지)를 준용

2) 계속성 기준 : 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것(국가공무원 복무·징계 관련 예규 제9장)

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 재단 내규 「임직원 행동강령」 제27조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따라 공직자들은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 사례금을 받는 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내(재단은 5일 이내로 규정하고 있음)에 서면으로 신고하여야 하고, 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니된다.

□ 사실관계

선임연구원 A은 2022.9.2.부터 12.16 까지 「출연·출자기관 경영관리 실태 조사」로 감사원 감사를 받았으며, 영리업무 금지 위반에 관한 사항으로 2023.6.28.에 감사원 소위원회 출석통지 통보를 받았고, 2023.7.4.에 진술권 포기서 및 서면 진술서를 제출한 바 있다.

선임연구원 A 본인이 제출한 외부강의·외부활동 내역에 따르면 아래 [표1]과 같이 정기적(매주 월요일 08:25~08:50)으로 한국방송공사(KBS) 라디오 방송 출연을 하고 있는 것이 확인되었다.

[표 1] 한국방송공사 라디오 내역

연번	일시	시간	활동기관	활동내용	구분	대가(단위:원)
1	1.2.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
2	1.9.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
3	1.16.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
4	1.23.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
5	1.30.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
6	2.6.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
7	2.13.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
8	2.20.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
9	2.27.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
10	3.6.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
11	3.13.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
12	3.20.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
13	3.27.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
14	4.3.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
15	4.10.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
16	4.17.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
17	4.24.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000

연번	일시	시간	활동기관	활동내용	구분	대가(단위:원)
18	5.1.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
19	5.8.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
20	5.15.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
21	5.22.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
22	5.28.(일)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
23	6.5.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
24	6.12.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
25	6.19.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
26	6.25.(일)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
27	6.26.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
28	7.10.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
29	7.17.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
30	7.24.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000
31	7.31.(월)	08:25~08:50	한국방송공사	라디오	방송출연	100,000

일정기간 계속성이 있는 외부활동은 겸직 허가 대상으로 규정하고 있으나, 별도의 겸직 허가 신청은 하지 않은 것으로 확인되었다.

참고로, 재단 인재경영팀은 2022.7.1.부터 2023.6.30.까지 총 1년 동안 안될과학 온라인활동(유튜브)에 대하여 겸직수익이 없고, 주 1회 영상을 업로드한다는 내용으로 선임연구원 A의 유튜브 활동 겸직을 승인해 준 바 있다. 그리고, 현재는 겸직 재승인을 위한 절차가 진행 중이다.

선임연구원 A은 '23년 1월부터 7월 사이, 3건의 외부강의등을 신고하였다. 감사기간 중 본인이 제출한 외부강의·외부활동 내역(2023.1.1.~7.31.)에 의하면, 신고된 3건 이외에 선임연구원 A이 가명인 'OO'로 활동한 외부활동이 있었음을 방송출출 정보, 인터넷 정보, SNS 등을 통해 다수 확인할 수 있었다.

특정감사 기간 중 선임연구원 A이 작성·제출한 외부강의·외부활동 내역은 총 108건(근무시간외 대가 미수령 및 국가, 지방자치단체 등 신고 미대상 32건과 안될과학 유튜브 및 한국방송공사 라디오 활동 포함)이다.

또한, 선임연구원 A은 '23.7.13.(목)~7.17.(월) 코로나19 양성 확진에 따라 재단으로부터 5일의 병가를 승인받았으나, '23.7.15.(토)에는 강연, '23.7.16.(일)에는 팬사인회를 진행한 것으로 확인되었다.

그리고, '23.7.26.(수)~7.28.(금)에는 '수술 및 입원으로 인해 4주간의 안정 가료 필요'의 사유로 병가를 받았으나, 7.25.(화) 23:00~7.26.(수) 01:00까지 '안될과학'

라이브 방송을 진행하고, 7.29.(토)에는 토크콘서트에 참여한 것으로 확인되었다.

병가는 안정 가료 및 감염병 확산 예방을 위해 격리가 권고되는 기간이나, 선임연구원 A은 부적정한 활동을 지속하여 공공기관의 직원으로서 성실의 의무와 감염병 예방에 최선을 다했다고 보기 어렵다.

그 외, '23.4.13.(목) 국내출장으로 8시간 근로를 인정받았으나, 출장 당일 한국천문학회 강연을 진행한 사실이 확인되었고, '23.5.25.(목) 국내출장이 취소되어 실 근로시간은 6시간이어야 하나, 8시간으로 인정받은 사실 또한 확인 되었다.

따라서, 위 두 건에 해당하는 근로 인정시간은 조정할 필요가 있다.

< 당사자의 주장 및 판단 >

선임연구원 A에게 받은 답변서에 의하면, '22년 9월 사직서를 제출하였으나, 감사원 감사결과가 나와야 사직이 가능하다는 통보를 받았고, 미리 약속된 활동들 역시 소중한 과학 대중화의 기회이며 대중이나 관련 기관이 실망하지 않도록 해야 하는 사명이 있었기에 재단의 근로와 병행할 수밖에 없었다고 답변하였다.

또한, 주말은 병가 기간이 아니라고 판단했고, 코로나19 격리 의무가 자율 및 권고로 전환되면서 이전과는 달리 자율적인 판단으로 외출이 가능하다고 생각해 활동했고, 몸 상태가 좋지 않은 상황에서 지혜로운 판단을 하지 못했다고 답변했으며, 기타소득세 자료는 여러 방면으로 알아보았으나 조회가 되지 않아 제출할 수 없다고 답변하였다.

그러나, 선임연구원 A은 2022년 '영리업무(겸직) 금지 위반에 관한 사항'으로 감사원 감사를 받았음에도 ① 별도의 겸직 허가 신청없이 정기적으로 한국방송공사 라디오 방송에 출연하였고, ② 가명 'OO'로 활동한 다수의 외부강의등은 신고하지 않았으며, ③ 코로나19 양성 확진으로 병가를 받아 격리가 권고되는 기간임에도 강연, 팬 사인회 등의 부적정한 활동을 지속한 점 등 구체적인 증빙자료로 판단할 때 당사자의 주장은 이유가 없다.

조치할 사항 한국과학창의재단 이사장은

[겸직제한 위반] 사전에 겸직허가 신청없이 영리업무에 종사한 관련자에 대해서는 징계 조치하시기 바랍니다.

[외부강의등 사례금 수수 신고 의무 위반] 별도의 신고 없이 다수의(3회 이상) 외부강의등을 한 관련자에 대해서는 징계 조치하시기 바랍니다.

[성실의 의무 위반] 격리가 권고되는 병가기간 중 강연, 팬 사인회 등의 부적절한 활동을 한 관련자에 대해서는 징계 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속	직급	성명	담당업무	근무기간	비고
한국과학창의재단	선임연구원	A	휴직	2013.10.1. ~ 현재	징계